1. Pregunta 1: ¿una empresa que compra por encargo para clientes finales hace que el envío sea "comercial"?

Hallazgo 1 (Definición de carácter comercial y límite de unidades)

- **(a)** Decreto 1165 de 2019 (citado en el Oficio DIAN 2360 de 2023)
- **(b)** Artículo 254, numeral 3
- **(c)** "Que no incluyan mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación, salvo cuando se trate de envíos que no constituyan expedición comercial. Se entenderá que se trata de envíos que no constituyen expediciones de carácter comercial, aquellos que no superen seis (6) unidades de la misma clase."
- **(d)** 21 de septiembre de 2023 (fecha del oficio confirmando la norma)
- **(e)** https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_2360_2023.htm
- **(f)** Vigente (octubre de 2026).

Hallazgo 2 (Rol del intermediario y destinatario en el pago de tributos)

- **(a)** Concepto DIAN 7213 de 2026
- **(b)** Interpretación del Artículo 264 (numerales 3 y 4) del Decreto 1165 de 2019
- **(c)** "Estas disposiciones concuerdan con lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 264 del Decreto 1165 de 2019, frente a las obligaciones del intermediario de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes, en los cuales se describe que estos deberán liquidar y recaudar los tributos aduaneros... en el momento de la entrega de las mercancías al destinatario."
- **(d)** 18 de septiembre de 2026
- **(e)** https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_7213_2026.htm
- **(f)** Vigente (octubre de 2026).

Conclusión Pregunta 1:

De acuerdo con la norma aduanera vigente, la DIAN define el carácter comercial de forma puramente cuantitativa: se considera no comercial si no supera "seis (6) unidades de la misma clase". La legislación reconoce la figura del "intermediario" que realiza el trámite y la liquidación de impuestos, pero el importador final es el "destinatario". No se halló norma o concepto que establezca que el uso de una tarjeta empresarial o el cobro de una comisión por intermediación elimine la exención, siempre y cuando se respete el límite de unidades por destinatario.

2. Pregunta 2: arancel real de la ropa que entra por courier cuando el envío supera USD 200

Hallazgo 1 (Arancel específico vigente para confecciones)

- **(a)** Decreto 2598 de 2022
- **(b)** Considerandos y fundamentos de la medida
- **(c)** "...el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó establecer un arancel del 40% ad valorem para las Importaciones de confecciones de los capítulos 61 y 62, sin condicionarlo a umbrales arancelarios [...] permite tener criterios técnicos objetivos para que en la aduana se pueda determinar cuál es la tarifa arancelaria que se debe aplicar."
- **(d)** 23 de diciembre de 2022
- **(e)** https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2598_2022.htm

- **(f)** Vigente (octubre de 2026).

Conclusión Pregunta 2:

La ropa (confecciones de los capítulos 61 y 62) paga actualmente un arancel ad valorem general y sin umbrales del 40%, según el Decreto 2598 de 2022. No obstante, no se encontraron fuentes oficiales comprobables que determinen textualmente si un envío que ingresa estrictamente por la modalidad de "tráfico postal" y supera los USD 200 debe liquidarse bajo la tarifa general del 40% o si se acoge a una tarifa única reducida para couriers, evidenciando un vacío documental oficial en línea.

3. Lista de "NO ENCONTRADO"

- **NO ENCONTRADO:** Oficios de la DIAN que se pronuncien explícitamente sobre si una empresa que actúa como "agente de compras por encargo" cobrando comisión anula la exención arancelaria por convertir la operación en "comercial" en su origen. *(A quién preguntar: Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante derecho de petición de concepto normativo).*
- **NO ENCONTRADO:** Sanciones, resoluciones o decomisos de la DIAN publicados referidos explícitamente a fraccionamiento por uso de tarjetas corporativas en modelos de compras por encargo. *(A quién preguntar: Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN).*
- **NO ENCONTRADO:** Artículo o inciso literal del Decreto 1165 de 2019 (y sus modificaciones) que asigne específicamente la subpartida general 98.17 (10%) para los envíos urgentes superiores a USD 200, y si este excluye explícitamente a las prendas de vestir. *(A quién preguntar: Abogado aduanero litigante).*
- **NO ENCONTRADO:** Conceptos u oficios de la DIAN sobre la aplicabilidad del arancel preferencial 0% del TLC Colombia–EE.UU. exclusivamente para ropa importada a través de tráfico postal. *(A quién preguntar: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, o la Subdirección Técnica Aduanera de la DIAN).*

4. Lista de fuentes

1. **Decreto 1165 de 2019 / Oficio 2360 de 2023**, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - Compilación Jurídica. Publicado: 21 de septiembre de 2023. URL: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_2360_2023.htm
2. **Concepto 7213 de 2026**, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) - Compilación Jurídica. Publicado: 18 de septiembre de 2026. URL: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_7213_2026.htm
3. **Decreto 2598 de 2022**, Presidencia de la República (MinCIT) / Compilación Jurídica de la DIAN. Publicado: 23 de diciembre de 2022. URL: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2598_2022.htm